

GUIA ESSENCIAL PARA LEGITIMIDADE
E REGULARIDADE DAS OSCS

PRINCIPAIS LEIS E NORMATIVAS DO TERCEIRO SETOR



**GUIA ESSENCIAL PARA LEGITIMIDADE
E REGULARIDADE DAS OSCS**

PRINCIPAIS LEIS E NORMATIVAS DO TERCEIRO SETOR



SUMÁRIO

04

INTRODUÇÃO

05

CÓDIGO CIVIL

06

MARCO REGULATÓRIO DAS OSCS (MROSC)

07

LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2021 – CEBAS

08

OSCIP & DECRETO Nº 3.100/1999

09

**CNPJ E REDESIM & NORMA CONTÁBIL PARA O
TERCEIRO SETOR**

10

VOLUNTARIADO & LGPD

11

**LOAS & TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS**

12

**LEI Nº 12.101/2009, LEI Nº 8.666/1993 + LEI Nº
14.133/2021 , LEI Nº 13.204/2015, LEI 12.527/2011**

13

**CONSTITUIÇÃO FEDERAL & NORMAS
ESPECÍFICAS DE CONSELHOS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS**

14

CONCLUSÃO



INTRODUÇÃO

Para **construir** uma **organização confiável**, capaz de firmar parcerias, captar recursos, prestar contas e atender a população com transparência, é indispensável conhecer o **arcabouço legal** que rege o Terceiro Setor no Brasil.

Este e-book reúne as principais **leis, normativas, decretos, instruções e regulações** que impactam diretamente o funcionamento das OSCs — desde sua criação até sua relação com o poder público e com doadores privados.

Tudo explicado de maneira simples, para iniciantes e gestores de pequenas OSCs.



CÓDIGO CIVIL

LEI Nº 10.406/2002

Base jurídica para a criação e funcionamento das associações:

Define as regras gerais das organizações privadas sem fins lucrativos, especificamente das **associações** (arts. 53 a 61) e **fundações** (arts. 62 a 69).

ASPECTOS MAIS IMPORTANTES

- 01 Regras de criação de associações.
- 02 Estrutura mínima (assembleia, diretoria, regras internas).
- 03 Responsabilidade dos administradores.
- 04 Obrigações estatutárias.
- 05 Processo de dissolução e destino do patrimônio.

Por que é importante?

É a lei mãe das OSCs.

Qualquer estatuto, ata ou estrutura de governança precisa obedecer ao Código Civil.

É a partir dele que cartórios analisam documentos.



MARCO REGULATÓRIO DAS OSCS (MROSC)

LEI N° 13.019/2014

Regula parcerias entre OSCs e o poder público.

Cria regras para transferências de recursos públicos para OSCs por meio de:

- **Termo de Fomento** (iniciativa da OSC),
- **Termo de Colaboração** (iniciativa do governo),
- **Acordo de Cooperação** (sem repasse de recursos).

ASPECTOS MAIS IMPORTANTES

- 01 Exigência de estatuto atualizado.
- 02 Transparência e prestação de contas.
- 03 Seleção pública (chamamento).
- 04 Regras para planos de trabalho.
- 05 Monitoramento e avaliação.
- 06 Responsabilidade dos gestores.

Por que é importante?

Sem atender ao MROSC, a OSC **não pode receber recursos públicos.**

É a lei central para credibilidade e governança.

CEBAS

LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2021

***Regula certificação de entidades beneficentes
na Saúde, Educação e Assistência***

Normas para que OSCs obtenham o Certificado
de Entidade Beneficente (CEBAS).

ASPECTOS MAIS IMPORTANTES

- 01** Regras específicas para cada área (saúde, educação, assistência social).
- 02** Isenção de contribuições sociais.
- 03** Requisitos de atendimento gratuito ou filantrópico.
- 04** Regras contábeis e documentais.

Por que é importante?

Apesar de não obrigatória, a certificação traz:

- Isenção de impostos,
- Reconhecimento nacional,
- Prioridade em parcerias públicas.

OSCIP (TERMO HISTÓRICO) LEI N° 9.790/1999

Oferecia qualificação especial para atuação com o Estado.

Antiga lei de “OSCIP”, porém na prática foi superada pelo MROSC.

POR QUE AINDA IMPORTA

- 01 Muitas organizações antigas possuem títulos de OSCIP.
- 02 Ainda existem termos de parceria ativos.
- 03 Conhecimento necessário para regularizar documentos históricos.

DECRETO N° 3.100/1999

Regulamenta a Lei OSCIP.

Traz regras específicas do modelo antigo de parceria.

Embora ultrapassado, segue relevante em:

- 01 Transições jurídicas,
- 02 Análise de acervos documentais,
- 03 Prestação de contas retroativas.

CNPJ E REDESIM

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2.119/2022

Regula emissão de CNPJ e integração com cartórios.

IMPORTÂNCIA

- 01 Define natureza jurídica das OSCs.
- 02 Regula DBE e alterações cadastrais.
- 03 Garante integração cartório ↔ Receita Federal.

É essencial para abertura, alteração e regularização de OSCs.

ITG 2002 – NORMA CONTÁBIL PARA O TERCEIRO SETOR

A regra contábil mais importante para OSCs.

O que exige:

- Contabilidade mensal obrigatória.
- Demonstrações financeiras específicas.
- Prestação de contas adequada.
- Controle de voluntariado, doações, convênios.

Por que é importante?

Sem seguir a ITG 2002, a OSC:

- Perde credibilidade,
- Não pode receber recursos públicos,
- Pode sofrer penalidades fiscais.

VOLUNTARIADO

LEI N° 9.608/1998

Define direitos e deveres do voluntário

Destaques

- Necessidade de termo de voluntariado.
- Proibição de vínculo empregatício.
- Reembolso permitido apenas de despesas.

RELEVÂNCIA

- Evitar processos trabalhistas.
- Garante segurança jurídica para projetos baseados em voluntariado.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

LEI 13.709/2018

Regras de proteção de dados de beneficiários, voluntários e doadores.

Requisitos fundamentais

- Termos de consentimento.
- Cuidados com dados sensíveis (ex.: saúde).
- Responsabilidade da OSC como “controladora”.

Por que é importante?

Organizações que lidam com crianças, grupos vulneráveis ou saúde **precisam cumprir a LGPD** para evitar sanções e proteger pessoas.

LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

LEI N° 8.742/1993

Base da Política Nacional de Assistência Social.

RELEVÂNCIA

- Serviços da Proteção Social Básica e Especial,
- Tipificação nacional,
- Cofinanciamento,
- Regras de atuação das entidades socioassistenciais.

Essencial para OSCs inscritas no CMAS.

TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

**RESOLUÇÃO CNAS
N° 109/2009**

Define todos os serviços da Assistência Social.

Exemplos:

- SCFV, PAIF, PAEFI, acolhimento, ILPI etc.

Sem seguir a Tipificação, uma OSC **não pode ser reconhecida como entidade socioassistencial.**

LEI N° 12.101/2009 (REVOGADA PARCIALMENTE) & LC 187/2021 FUNDAMENTO HISTÓRICO DO CEBAS

Ainda é necessário entender a transição para a LC 187/2021.

LEI N° 8.666/1993 + LEI N° 14.133/2021

Contratos, compras e parcerias vinculadas ao setor público.

A nova Lei de Licitações impacta:

- Convênios,
- Compras públicas,
- Contratações com recursos repassados por governos.

LEI N° 13.204/2015

Altera o MROSC e reforça transparência.

Inclui pontos essenciais como:

- Exigência de plano de trabalho,
- Clareza de repasses,
- Regras de responsabilização.

LEI 12.527/2011 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO / TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Reforça o dever de transparência nas relações entre OSCs e poder público.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ART. 150, VI, “C”

Imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos.

As OSCs, quando cumpridores dos requisitos legais, são imunes de impostos sobre:

- Patrimônio,
- Renda,
- Serviços.

Isso exige escrituração adequada e aplicação integral dos recursos na finalidade social.

NORMAS ESPECÍFICAS DE CONSELHOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS

(OSCs que atuam em áreas sensíveis precisam cumprir regras próprias)

Exemplos:

- CMAS – Assistência Social,
- CMDCA – Criança e Adolescente,
- CME – Educação,
- CMESportes – Esporte,
- CMADS – Meio Ambiente.

Essas normativas determinam:

- Requisitos de inscrição,
- Prestação de contas,
- Documentos obrigatórios,
- Renovações anuais.



CONCLUSÃO

As leis e normativas apresentadas aqui formam **o alicerce jurídico que garante a legitimidade, a segurança e a regularidade de uma OSC.**

Conhecer esse conjunto legal permite que a organização:

- 01 **Atue corretamente,**
- 02 **Conquiste confiança pública,**
- 03 **Participe de editais,**
- 04 **Firme parcerias,**
- 05 **Acesse recursos públicos e privados,**
- 06 **Opere com transparência e profissionalismo.**

“A legalidade é o primeiro pilar da credibilidade.”

Como o Conta Comigo apoia essa jornada!

O Conta Comigo oferece:

- Biblioteca digital com modelos em conformidade com todas as leis citadas,
- Geração de DBE e organização documental,
- Contabilidade mensal conforme ITG 2002,
- Plantões online com especialistas em legislação do Terceiro Setor,
- Mentorias temáticas por área,
- Alertas de prazos, armazenamento seguro de documentos.

Cadastre sua OSC:

- www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo

E-BOOKS

- 01 **Assistência Social – Leis, Normativas e Requisitos do CMAS**
- 02 **Criança e Adolescente – CMDCA, Fundos e Regularidade**
- 03 **Educação – Normas, CEBAS Educação e Legislação Complementar**
- 04 **Saúde – CNES, CEBAS Saúde, Pronas/PCD e regulações sanitárias**
- 05 **Esporte – Lei de Incentivo ao Esporte e normas municipais**
- 06 **Cultura – Lei Rouanet, Sistema Nacional de Cultura, normas estaduais**
- 07 **Meio Ambiente – Resoluções, certificações e legislação ambiental**
- 08 **Direitos Humanos e Advocacy**
- 09 **Economia Solidária e Empreendedorismo Social**

Cadastre sua OSC:

- www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo

Leila Novak - Empreendedora Social
Consultora Presidente da Rede Papel Solidário



**NO CONTA COMIGO
VOCÊ ENCONTRA
TODO O SUPORTE
NECESSÁRIO PARA
ABRIR E MANTER
SUA OSC!**

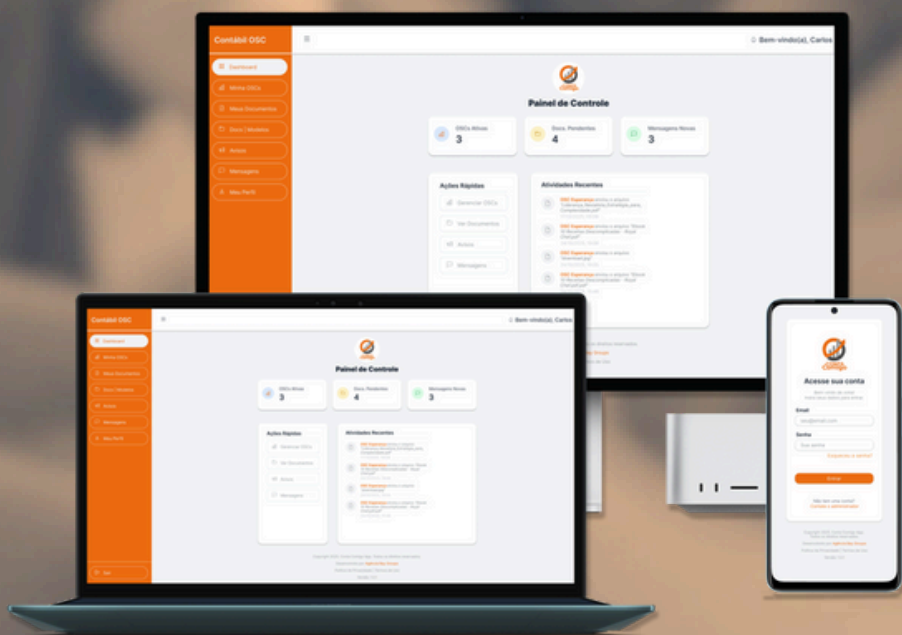
**ALÉM DE
MODELOS
PERSONALIZA
DOS PARA
FACILITAR
TODO O
PROCESSO**



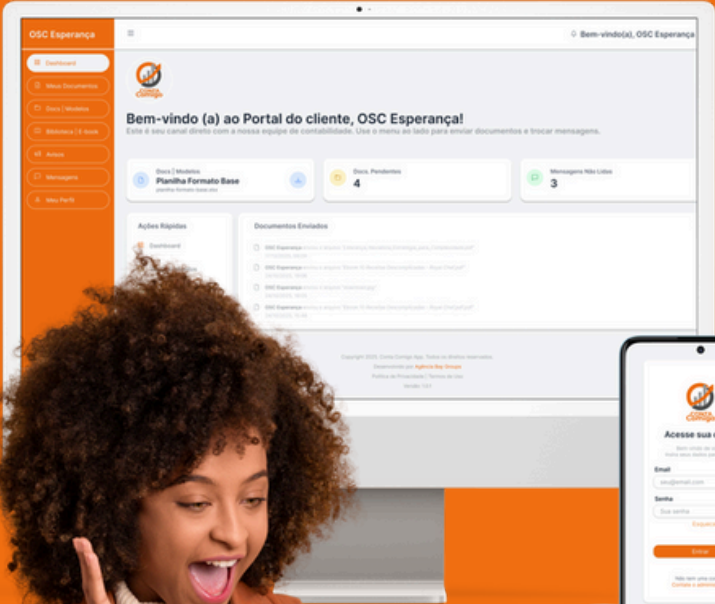
WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



**O APP CONTA COM UMA
INTERFACE SIMPLES E FÁCIL
DE USAR — TOTALMENTE
ADAPTÁVEL PARA VOCÊ
TRABALHAR DE ONDE QUISER!**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR